

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 부적정
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효(이하 “시효”라 한다) 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 시효중단조치 관련

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등¹⁴⁾의 방법에 따른다고 되어 있다.

14) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

(2) 시효중단조치 제외 관련

규정 제11조 제1항에 따르면 ❶ 인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우, ❷ 주채무자가 70세 이상인 경우, ❸ 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원 또는 1원)으로 인수한 경우, ❹ 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자(이하 “기초수급자”라 한다) 등¹⁵⁾은 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되어 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

(3) 소멸시효 완성일 관련

2005년 인수한 기초수급 채권(이하 “기초수급 채권”이라 한다)의 경우 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약」 별지1 ‘기초수급자 채무조정 신청서’에는 “(ii) 원금은 본인이 기초수급자의 자격을 유지하는 동안에는 상환을 유예하고, 본인이 기초수급자의 자격을 상실하는 경우에는 본인의 채무금액, 담보, 신용 등을 고려하여 기초수급자 자격상실일로부터 [*]년의 기간 내에서 분할상환한다”고 되어 있어

기초수급 채권의 경우 채권관리시스템 상 기초수급자 자격을 유지할 경우 소멸시효 완성일자를 2999. 12. 31.¹⁶⁾로 관리하고, 기초수급자 자격을 상실한 경우 상실일로부터 5년 뒤¹⁷⁾를 소멸시효 완성일로 관리하고 있다.

15) 그 밖에 ❺ 인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는(사망한 보증인의 피상속인 소유 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우를 포함) 경우, ❻ 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층, ❼ 보증인 없는 주채무자가 사망한 경우로 피상속인 소유의 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 등이 있음

16) 사실상 무기한 관리

17) 상환내역이 있는 경우 상환일로 5년 뒤, 판결로 인하여 확정된 경우 10년 뒤

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경남지역본부의 인수채권 시효 관리 현황을 점검한 결과

(1) 시효중단조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(국민행복기금 2018 - 334582)의 경우 소멸시효는 2022. 2. 14.¹⁸⁾ 19)인데도 시효중단조치를 취하지 않아 감사일 현재 소멸시효가 완성된 것으로 확인되는 등

[표 5]와 같이 시효중단조치 불철저로 소멸시효가 완성된 채권 8건이 확인되었다.

[표 5] 시효중단조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	매입대금 잔액	소멸시효완성일
총 8건			1,252,275	3,636	
1	국민행복기금 2018-334582	“기재 생략”	23,949	5	2022. 1. 27.
2	중소벤처기업진흥공단 2013-606		690,541	-	2021. 6. 1.
3	신용보증기금 2018-3705		275,654	2,003	2023. 1. 28.
4	신용보증기금 2017-5373		209,889	1,321	2023. 1. 16.
5	국민행복기금 2018-412873		36,395	150	2022. 12. 21.
6	외환카드 2003-2224		7,344	77	2023. 4. 16.
7	케이알앤씨 2017-6205		3,742	-	2023. 4. 29.
8	하나은행(서울) 1999-73217		4,761	80	2023. 11. 25.

18) 해당 채무자에 대한 ○○지법 ○○지원 20** 가단 ***** 사건 확정일 2012. 2. 14.

19) 감사대상기간 이전이나 이전 종합감사에서 확인되지 않은 건이므로 본 감사에 포함

(2) 시효중단조치 제외 부적정

채무자 ◇◇◇ 채권(국민행복기금 2018 - 82314)의 경우 원금잔액 81만 원으로 원금잔액 200만 원 이하에 해당하여 시효소송 진행실익이 없는데도 시효소송(소송비용 16.2만 원)을 제기하는 등

[표 6] 및 [별지 3] “무담보채권 시효중단조치 제외 부적정 명세”와 같이 총 39건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 변화²⁰⁾하고 있는 현실을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있다.

[표 6] 무담보채권 시효중단조치 제외 유형별 부적정 건수

(단위 : 건)

시효중단조치 제외 유형	건 수
합 계	39
(제1호 가목) 원금잔액 500만 원 이하, 주채무자 60세 이상, 보증인 無	5
(제1호 나목, 라목) 주채무자 법인으로서는 보증인 전원 70세 이상	1
(제1호 다목, 라목) 주채무자 사망(피상속인 소유 회수실익 있는발견재산 無)	2
(제1호 사목, 자목) 기초수급자, 중증장애인, 차상위	6
(제1호 아목) 주채무자 70세 이상	15
(제2호) 원금잔액 200만 원 이하	8
(제3호) 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원) 인수	2

(3) 소멸시효 완성일 수정 필요

채무자 □□□ 채권(기초수급 2005 - 11840)의 경우 2024. 6. 12. 기초수급 자격을 상실하였으므로 소멸시효를 상실일로부터 5년 뒤인 2029. 6. 12.로 관리하여야 하는데도 2999. 12. 31.로 관리하고 있는 등

20) 「인수채권 소멸시효관리규정」은 정부의 포용적 금융정책 구체적 실현을 위해 시효연장 관행 개선, 취약계층의 적극적 재기 지원, 채권관리 효율성 증대를 위해 2020. 4월 개정되었고, 「무담보채권 채무조정규정」은 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경하는 내용으로 2023. 7월 개정되었음

[별표 2] “소멸시효 완성일 수정필요 명세”와 같이 기초수급자격을 상실되었는데도 소멸시효가 2999. 12. 31.로 관리중인 채권 34건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효 중단조치를 철저히 하는 한편, 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효소송 제기 시 시효중단조치 제외 사유에 대한 검토를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고, (주의)

기초수급자 자격을 상실하였는데도 소멸시효를 2999. 12. 31.로 관리 중인 채권 34건의 소멸시효를 정확한 일자로 수정하시기 바랍니다. (시정)

[별표 2]

소멸시효 완성일 수정필요 명세

순번	차주번호	차주명	수급자 상실일	현행 시효일자	정당 시효일자	비 고
총 34건						
1	기초수급 2005-11840	“기재 생략”	2024. 6.12.	2999.12.31.	2029. 6.12.	기초수급자격 상실일로부터 +5년
2	기초수급 2005-3501		2021. 3.20.		2026. 3.20.	
3	기초수급 2005-3691		2020.10.15.		2025.10.15.	
4	기초수급 2005-8543		2022. 5.17.		2027. 5.17.	
5	기초수급 2005-12334		2023. 9. 8.		2028. 9. 8.	
6	기초수급 2005-14643		2023. 9. 8.		2028. 9. 8.	
7	기초수급 2005-14987		2020. 5.14.		2025. 5.14.	
8	기초수급 2005-20475		2024.12.19.		2029.12.19.	
9	기초수급 2005-22272		2019.10.30.		2024.10.30.	
10	기초수급 2005-22602		2018.10.31.		2023.10.31.	
11	기초수급 2005-22986		2021. 5.11.		2026. 5.11.	
12	기초수급 2005-23290		2020.10.20.		2025.10.20.	
13	기초수급 2005-24761		2018.10.30.		2023.10.30.	
14	기초수급 2005-53101		2020. 2.10.		2025. 2.10.	
15	기초수급 2005-61741		2021.12.24.		2026.12.24.	
16	기초수급 2005-63076		2024.12.19.		2029.12.19.	

순번	차주번호	차주명	수급자 상실일	현행 시효일자	정당 시효일자	비 고
17	기초수급 2005-67357	“기재 생략”	2024. 6.26.	2999.12.31.	2029. 6.26.	기초수급자격 상실일로부터 +5년
18	기초수급 2005-70306		2021. 1.24.		2026. 1.24.	
19	기초수급 2005-81182		2020. 9.10.		2025. 9.10.	
20	기초수급 2005-84847		2023. 2.17.		2028. 2.17.	
21	기초수급 2005-86904		2019. 1.7.		2024. 1. 7.	
22	기초수급 2005-87286		2022. 8.23.		2027. 8.23.	
23	기초수급 2005-87531		2020. 2.25.		2025. 2.25.	
24	기초수급 2005-88078		2023. 2.17.		2028. 2.17.	
25	기초수급 2005-89526		2018.12.27.		2023.12.27.	
26	기초수급 2005-89871		2023. 8.17.		2028. 8.17.	
27	기초수급 2005-92059		2020.12.1.		2025.12. 1.	
28	기초수급 2005-92326		2020. 2.25.		2025. 2.25.	
29	기초수급 2005-93103		2018.12.13.		2023.12.13.	
30	기초수급 2005-13937		2022. 4. 7.		2030. 4.11.	채무조정 약정 중이므로 최종상환일로부터 +5년
31	기초수급 2005-19309		2020.12. 3.		2030. 4.21.	
32	기초수급 2005-56280		2021. 2.17.		2030. 5. 2.	
33	기초수급 2005-58310		자료 없음.		2026. 3.19.	
34	기초수급 2005-79288		2020.12. 3.		2030. 4.30.	